



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Челябинской области)**

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091,
Телефон: (351) 263-41-41; факс: 265-87-81 (код 351)

24.01.2025 № УГ-229-128

На № Г-229-92 от 20.01.2025
На № Г-229-93 от 20.01.2025
На № Г-229-94 от 20.01.2025
На № Г-229-95 от 20.01.2025
На № Г-229-96 от 20.01.2025
На № Г-229-97 от 20.01.2025
На № Г-229-99 от 20.01.2025

О направлении обращений

Уважаемый Алексей Александрович!

В Главное управление МЧС России по Челябинской области поступили обращения от граждан Соиной Г.В., Окуневой Р.А., Андреева С.М., Дуневой О.С., Попова В.Г., Костенко Т.В., Духанова Д.В. по вопросу подтопления подвала многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23.

В соответствии с Положением о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом МЧС России от 27.03.2020 № 217, вышеуказанный вопрос не входит в компетенцию Главного управления МЧС России по Челябинской области.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю Вам на рассмотрение данные обращения для подготовки ответов заявителям в установленный законом срок.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

С уважением,

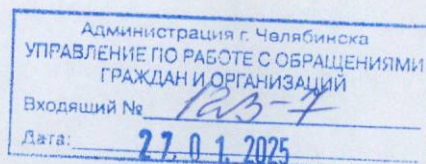
Начальник
Главного управления

Карпенко Марина Анатольевна
8 (351) 239-71-24

Главе города Челябинска

Лошкину А.А.

пл. Революции, д. 2,
г. Челябинск, 454113



Ю.Н. Буренко

Главное управление
Государственная жилищная инспекция Челябинской области
454048, г. Челябинск, улица Елькина, 112 А

Копия: Управление Роспотребнадзора по Челябинской области
454091, Челябинская область, Челябинск, улица Елькина, 73

Копия: Главное управление МЧС России по Челябинской области
454090 Челябинская область, Челябинск, улица Пушкина, 68
guchel@74.mchs.gov.ru
grog@74.mchs.gov.ru

Копия: Уральское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
454080, Челябинская область, Челябинск, проспект Ленина, 83
priemnaya74@ural.gosnadzor.gov.ru
info74@ural.gosnadzor.gov.ru
8 (351) 265-74-24

Копия: Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993 Москва, Россия, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1

Копия: Прокуратура Челябинской области
454091, Челябинская область, Челябинск, улица Елькина, 11

Копия: Прокуратура города Челябинска
454007, Челябинская область, Челябинск, улица Белостоцкого, 23А

Копия: Прокуратура Metallургического района г. Челябинска
454031, Челябинская область, Челябинск, улица Социалистическая, 22,

Копия: ООО УК «МЕТАЛЛУРГ»
454025, Челябинская область, г. Челябинск, Metallургический р-н
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 39, кв. 48

ЗАЯВИТЕЛЬ: Окунева Римма Александровна
454047, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 кв. 9
т. 8-982-319-28-77

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершении административного правонарушения по статье 7.22 КоАП РФ
«Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов»

Фактические обстоятельства:

По адресу: 454047, г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 грубо нарушаются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённые постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, а именно:

Стены в подвале мокрые, подвал захламлен всякими ненужными вещами. Вода стоит, а после дождя уровень воды увеличивается. Эта водяная масса имеет неприятный запах (чувство, что это сплошная канализация, в этой массе уже завелись опарыши, которые как правило появляются если есть фикальные массы). А во время сухой погоды начинается испарение. И вот весь этот запах с большей силой начинает устанавливаться в подъезде и в квартире. Все это способствует появлению плесени в квартире. Черные пятна плесени появляются в кухне и комнате. С наружной стороны фундамент тоже покрывается грибом и плесенью. Вся эта вода течет из сточных труб, перемешивается с канализацией прямо в подвал. В подъезде живут маленькие дети и после вдыхания такого воздуха, неудивительно если у них могут найти заболевания дыхательных путей.

ООО Управляющая компания «МЕТАЛЛУРГ» (454025, Челябинская область, г. Челябинск, Metallургический р-н, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 39, кв. 48) грубо нарушает нормы Жилищного кодекса Российской Федерации.
Дата. 20.01.2025

кодекса Российской Федерации, а также Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Нормативно-правовое обоснование:

Согласно пункту 2.3 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. К таким правилам относятся Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170. Согласно пункту 4.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий, исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий, устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий, работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей (п. 4.1.1.). При этом подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию (п. 4.1.3.).

В силу пункта 2 и подпункта "а" пункта 16 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда N 491, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (далее Правила) надлежащее содержание общего имущества, включая помещений общего пользования, крыш, межквартирных лестничных площадок, лестниц, несущих стен, плит перекрытий, подвальных помещений обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 10 Правил N 491, в многоквартирном доме общее имущество многоквартирного дома должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе законодательства о техническом регулировании, которые закреплены в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда.

В данных Правилах перечислено, что именно должно включаться в содержание и техническое обслуживание дома независимо от желания собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей организацией.

Пунктом 1.8 указанных Правил N 170 установлено, что техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий, их осмотры, подготовку к сезонной эксплуатации, текущий и капитальный ремонты.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 5.8.3 Правил N 170 организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки.

Согласно пункту 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10, 9.2. При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания.

Принимая во внимание изложенное, засора инженерной системы канализации, относящейся к общедомовому имуществу, а управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении МКД, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ. Соответственно вред имуществу был причинен в результате бездействия ООО УК «МЕТАЛЛУРГ», которое не приняло мер к своевременному выявлению причин засоров, а также мер для предотвращения засоров.

Следовательно, за монтаж и ремонтные работы канализационного стояка в многоквартирном доме несет ответственность ООО УК «МЕТАЛЛУРГ».

Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ.

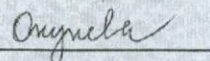
На основании вышеизложенного, руководствуясь Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда № 491, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»,

ПРОШУ:

1. Организовать выездную проверку изложенных фактов;
2. Выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить сроки их исполнения;
3. Возбудить административное производство по статье 7.22 КоАП РФ;
4. Установить виновных лиц и привлечь их к административной ответственности.

Заявитель

Окунева Р.М.



18.01.2025